



תיק מס' 18/10

בפני המפקח על רישום המקרקעין בבאר שבע

בעניין:

נציגות הבית המשותף
ע"י ב"כ עו"ד אופיר מילר

התובעת

- נגד -

יעקב קלטר

ע"י ב"כ עו"ד חן ויינשטיין

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התביעה בדרישתה של הנציגות, כי הנתבע ישלם את חלקו בהוצאות אחזקת הבית, ויחתום על הוראת קבע להסדרת התשלום.

תמצית העובדות והחליכים שהתקיימו בפני המפקח:

1. התובעת הינה נציגות הבית המכונה "מרכז התיירות" באילת, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 40006 באילת, והראוי להירשם כבית משותף (להלן: "הבית המשותף").
2. הנתבע הינו הבעלים של דירה בבית המשותף.
3. בחודש מאי 2009, נכרת הסכם בין הנציגות לבין חברת רייק ניהול בע"מ (להלן: "חברת רייק"), לצורך אחזקת וניקיון הבית המשותף.

4. קדמה לחתימה על החוזה, אסיפה כללית של בעלי הדירות, אשר התקיימה ביום 26.4.09, במסגרתה הופנו בעלי הדירות להסכם עם חברת רייק, ובסופה אושרה, ברוב קולות, ההתקשרות עם חברת רייק.
5. ביום 28.2.10 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבע, להורות לו לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הבית המשותף, וכן להורות לו לחתום על הוראת קבע.
6. ביום 26.5.10 הגיש הנתבע כתב הגנה. במסגרת כתב ההגנה טען הנתבע, כי יש לסלק התביעה על הסף בהיעדר יריבות בינו לבין התובעת. הנתבע טען, כי הוא מעולם לא הוזמן לאסיפת הדיירים שהתקיימה, כי לא נודע לו על ההתקשרות בין התובעת לחברת רייק, וכי הוא מעולם לא קיבל מכתב דרישה מהתובעת לתשלום החוב.
7. כן טען הנתבע, כי מינוי חברת רייק אינו כדין וממילא אינו מחייבו, שכן לטענתו חברת רייק הינה "מתחזק" כהגדרתו על פי סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), ועל כן היתה דרושה הסכמה של בעלי הדירות אשר למעלה ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, דבר שלא ארע במקרה דנן.
8. לחלופין, טען הנתבע כי חברת רייק הפרה את ההסכם בכך שלא העניקה את השירותים שהתחייבה במסגרתו, ולפיכך אף הוא רשאי שלא לעמוד בתנאי ההסכם.
9. בתגובה, טענה התובעת, כי יש לדחות את טענות הנתבע לסילוק על הסף. ראשית, כך לטענת התובעת, בהיעדר תצהיר לתמיכה בעובדות הנטענות על ידי הנתבע בבקשה לסילוק על הסף, יש לדחות הבקשה. לגופו של עניין טוענת התובעת, כי חברת רייק אינה "מתחזק", וכי ההסכם שנכרת עימה אינו אלא הסכם למתן שירותי ניקיון וגביה עבור הנציגות. האחריות, כך לטענת התובעת, היתה ונותרה בידי הנציגות, וההסכם עם חברת רייק, אינו אלא הסכם רגיל למתן שירותים, נושא אשר הנציגות רשאית להחליט בו, כדבר שבשגרה, אף ללא הסכמת האסיפה הכללית.
10. מכל מקום, טוענת התובעת, כי למען הזהירות נערכה אסיפה כללית, והודעה על קיומה נתלתה על לוחות המודעות בבית.
11. בכל הנוגע לחוסר תפקודה של חברת רייק כביכול, טענה התובעת כי ככל שהנתבע סבור שהוא לא מקבל שירותים כנדרש, הוא רשאי להגיש תלונתו לנציגות, אך הוא אינו רשאי לעשות דין לעצמו, ולהחליט שלא לשלם.
12. ביום 4.7.10 התקיים דיון בתובענה. הנתבע בחר שלא להתייצב לדיון. יצוין, כי ב"כ התובעת מסר, בהגינותו, כי למיטב הבנתו נשלחה בקשה מטעם הנתבע ללשכת המפקח, אך הוא אינו יודע מה תכנה.

13. באותו דיון, העידה מטעם התובעת, גב' גלי דויטש. גב' דויטש העידה כי היא הדביקה עותקים של ההודעה בדבר קיום האסיפה בכניסות ובחנויות, והצהירה כי נשלחו לבעלי הדירות הודעות בכתב, לכתובותיהם הרשומות. כן העידה גב' דויטש כי בהודעה נאמר כי אם לא יגיעו 50% מבעלי הדירות תתקבל ההחלטה בכל פורום שיהיה.

14. בסופו של הדיון, הוחלט כי יערך בירור האם נשלחה בקשה מטעם הנתבע ומה תוכנה, ולאחר מכן, ובהתאם לתוצאות הבדיקה, תינתן החלטה בתיק.

15. הסתבר, כי בבקרו של יום הדיון, שלח הנתבע בקשה ללשכת המפקח שהוכתרה במילים "הודעה ובקשה", ובמסגרתה טען הנתבע כי הוא מבקש לשלם את החוב הנטען, מבלי להודות בחבותו. כן ביקש הנתבע כי יוטלו על התובעת הוצאות. הנתבע ביקש לאפשר לו לטעון לעניין ההוצאות אם לא תתקבל בקשתו.

16. בתגובה טענה התובעת, כי אין לשעות לדרישת הנתבע, אשר בחר לעשות דין לעצמו, ודרשה, כי בנסיבות העניין יינתן פסק דין לטובתה כמפורט בכתב התביעה.

הכרעה:

17. הנתבע בחר שלא להגיע לדיון והסתפק במשלוח בקשה רק בבוקרו של יום הדיון. לא זו אף זו, המדובר בבקשה לאקונית, שאינה נתמכת בתצהיר, ואין בה הסבר כלשהו לאי הגעתו של הנתבע. בנסיבות אלו, יש לראות בנתבע כמי שבחר שלא להתייצב לדיון.

18. סעיף 157(2) לתקנות, קובע כי:

"התייצב התובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר".

הנה כי כן, ככלל, מקום בו לא התייצב הנתבע לדיון, רשאי התובע להוכיח תביעתו, ולדרוש פסק דין על יסוד האמור בכתב התביעה.

19. הנתבע לא חלק על סכום החוב, ואף הודיע כי בכוונתו לשלם זאת. ממילא גובה החוב אינו עוד בסכסוך, ואין מדובר בשאלה שבמחלוקת.

20. שאלה ראשונה הדרושה הכרעה היא, האם חברת רייק הינה "מתחזק", כטענת הנתבע אם לאו. כפי שעולה מהמסמכים שהונחו בפני, הרי שהאסיפה הכללית לא קבעה שחברת רייק תהיה "מתחזק" במובנו של חוק המקרקעין, אלא קבעה כי חברת רייק תדאג לשירותי ניקיון וגביה. האחריות, כך עולה מפרוטוקול האסיפה הכללית, נותרה בידי הנציגות, וחברת רייק נשכרה לשם מתן שירותים. מובן, כי הנציגות רשאית לבחור את

נותני השירותים עימה היא מבקשת להיקשר, ואין בכך כדי להפוך את נותן השירותים ל"מתחזק". לא למותר לציין בעניין זה כי הנציגות היא גם זו שהגישה את התביעה, דבר המלמד כי היא לא העבירה את סמכויותיה לחברת רייק כלל וכלל.

21. חברת רייק אינה אפוא מתחזק, ולפיכך, נופלת מאליה טענת הנתבע בדבר הצורך ברוב מיוחד של בעלי דירות על מנת להתקשר עימה.

22. מהו, אם כן, האופן בו על הנציגות לנהוג על מנת להתקשר בהסכם עם חברת רייק?

23. על פי סעיף 69 לחוק "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים... בשם כל בעלי הדירות". מכאן, שכלל, משנבחרה הנציגות כדן, רשאית היא להיקשר בחוזים הדרושים לניהולו התקין של הבית. בתוך כך, רשאית כמובן הנציגות להיקשר עם עובד ניקיון כזה או אחר, ואין צורך בהחלטת האסיפה הכללית לצורך כך, כל עוד, מדובר בניהול רגיל ומקובל של הבית. עם זאת, במקרה דנן, אין מדובר בחברה המספקת רק שירותי ניקיון. חברת רייק אחראית על תחומים נוספים, ומעניקה שירותים שונים לבית המשותף. בנסיבות אלו, שאלה היא האם דרושה החלטת האסיפה הכללית, אם לאו.

24. דומני, כי במקרה דנן אין צורך שאקבע מסמרות בסוגיה זו. בעניינו, אין חולק כי התקיימה אסיפה כללית, וכעולה מהמסכמים שהוצגו בפני, אין ספק, כי ההחלטה בדבר ההתקשרות עם חברת רייק התקבלה ברוב קולות של המשתתפים באסיפה. כפי שקבעתי בפסק הדין בתיק 12/10, נציגות הבית המשותף נ' עדיקא, משעה שאישרה האסיפה הכללית את תנאי ההתקשרות עם חברת רייק ואת ההסכם עימה, הרי שסעיפי ההסכם, ובכלל זה, הסעיפים הקובעים את אופן התשלום, הפכו חלק בלתי נפרד מהחלטת האסיפה הכללית. פועל יוצא מכך, שדרישת התובעת לתשלום, וכן דרישתה לגבי אופיו של התשלום (קרי, באמצעות הוראת קבע), הינה תוצאה ישירה של החלטת האסיפה הכללית בדבר אופן הניהול הרגיל של הבית, המחייבת את הנתבע.

25. בנקודה זו אבקש להדגיש, כי אינני מקבל את טענת הנתבע, כי לא ידע על קיום האסיפה. כפי שהעידה העדה מטעם התובעת, הודעה בדבר קיום האסיפה נתלתה ונשלחה לבעלי הדירות. בהיעדר עדות הסותרת עדות זו, אין לי אלא לקבלה ככתבה וכלשונה, והמסקנה היא שהתובעת יצאה ידי חובתה הנדרשת בחוק.

26. בסיומו של פסק הדין, יש לדחות את טענת הנתבע כי הוא אינו צריך לשלם לנציגות בשל העובדה שהוא, כך לטענתו, לא מקבל שירותים כראוי. בעניין זה צודקת הנתבעת כי הא בהא לא תליא, וכי ככל שיש לנתבע טענה בעניין זה, עליו לפנות לאסיפה הכללית ולאחר מכן למפקח [ר': רע"א 294/87 שלום נ. נציגות הבית המשותף, ע"א (מחוזי-ת"א) 204/79, ויזר נ' נציגות הבית המשותף מרחוב חן, פס"מ, תשמ"ד (א), 503].

27. סיכומו של דבר, אני מקבל את התביעה ומורה לנתבע לשלם לתובעת את חובו על פי כתב התביעה בסך של 948.67 ₪ בתוספת ריבית והצמדה בשיעור כמפורט בסעיף 44 לכתב התביעה, וכן לחתום על הוראת קבע להסדרת התשלומים. מאחר שהתובעת הודיעה בדיון כי היא תסתפק בהפקדת 4 המחאות לשנה מראש, יהיה רשאי הנתבע לפעול כאמור.

28. בנסיבות העניין, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 76 ₪ (בגין חלקו היחסי באגרת בית המשפט), וכן שכר טרחת עורך דין בסכום של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתן, בהיעדר הצדדים, היום, כ"ה באב, תש"ע, (5 באוגוסט 2009).

